长沙县星沙街道“8·6”一般道路交通事故调查报告

长沙县人民政府事故调查组

（2025年4月10日）

目 录

一、事故基本情况

（一）事故车辆和人员基本情况

（二）事故涉及单位概况

（三）事故相关情况

（四）货运车辆限行情况

（五）事故发生经过

（六）事故现场勘验情况

（七）检验鉴定基本情况

（八）交通事故责任认定情况

（九）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（十）当日天气情况

（十一）道路情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、相关企业存在的安全管理问题

（一）福来达公司

（二）华江建设长沙分公司

（三）中建西部建设长沙东分公司

（四）万瑞置业公司

（五）大咖公司

五、属地政府及有关部门监督履职情况

（一）县交通运输局履职情况

（二）县住建局履职情况

（三）县公安局交警大队履职情况

（四）星沙街道办事处履职情况

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）事故责任单位的处理建议

（二）相关涉及单位的处理建议

（三）事故责任人员的处理建议

（四）相关人员的处理建议

（五）其他处理建议

七、事故防范和整改措施

（一）进一步落实企业安全主体责任

（二）进一步强化运输企业日常监管

（三）进一步加强路面秩序有效管控

（四）进一步深化交通安全宣传教育

长沙县星沙街道“8·6”一般道路交通事故调查报告

2024年8月6日18时24分，在长沙县星沙街道滨湖路万科松湖天地项目出口路段发生一起重型特殊结构货车碰撞共享二轮电动自行车造成2人死亡、1人受伤、两车不同程度受损的道路交通事故，直接经济损失265万元。

事故发生后，省、市相关领导高度重视。省委常委、市委书记[redacted]，副省长、市委副书记、市长[redacted]，长沙经开区党工委书记、县委书记[redacted]，市安委办主任、市应急局局长[redacted]，县委副书记、县长[redacted]等相关领导相继就救治伤者、事故调查和交通安全隐患排查工作作出重要批示，副县长、县公安局局长[redacted]率相关部门负责人到现场进行处置救援。市安委办对事故的调查处理进行了挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及省、市有关规定，经县人民政府批准，于2024年8月12日成立由县应急局牵头，县公安局、县执法局、县交通局、县住建局、县公安局交警大队、县总工会和星沙街道为成员单位的长沙县星沙街道“8·6”道路交通事故调查组开展调查，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问

当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、原因认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，长沙县星沙街道“8·6”道路交通事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆和人员基本情况

1.湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车及驾驶人有关情况

湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车，品牌型号为三一牌SYM5318GJB1F2，车辆所有人：湖南[redacted]运输服务有限公司，车辆检验有效期至2025年8月31日，道路交通证为：湘交运管长字43012122[redacted]，经营许可证号为：43012120[redacted]，吨位：16.97吨，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器），有效期至2025年8月31日，车辆交强险和商业险均投保于中国人民财产保险股份有限公司，交强险保单号：PDZA20234307000[redacted]，保险截止日期2024年8月17日；商业险保单号：PDAA202343070000[redacted]，保险截止日期2024年8月17日。该车近三年有34条交通违法，其中16条为闯禁、6条超载、4条闯红灯、8条其他违法行为，车辆违法均已处理完毕。

湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车驾驶人唐[redacted]，男，1971年5月28日出生，汉族，初中文化，身份证号：45232319710528[redacted]，户籍所在地：广西壮族自治区全州县[redacted]沙

坪村8-99号，准驾车型“A2”（有效期至2028年5月24日），运输从业资格为J一货运（有效期至2027年12月17日）。湖南[redacted]运输服务有限公司员工。该驾驶员近三年有52条交通违法，其中23条违反禁令标志、17条超载、12条其他违法行为，驾驶员违法均已处理完毕。

2.长沙606[redacted]号牌共享二轮电动自行车及驾乘人有关情况

长沙606[redacted]号牌共享二轮电动自行车，品牌型号：山崎TDR001Z，整车质量：54.9Kg，最高设计车速：25Km/H，车辆所有人：湖南[redacted]经营有限公司，非机动车第三者责任保险投保于中国大地财产保险股份有限公司，保单号：PZBY234301164600000[redacted]，保险截止日期2024年9月7日。

长沙606[redacted]号牌共享二轮电动自行车驾驶人向[redacted]（佩戴头盔），女，1988年11月28日出生，汉族，身份证号：4306261988112[redacted]，户籍所在地：湖南省长沙县[redacted]陶家组134号，现居住地址：星沙街道星沙大道188号[redacted]一期2栋。

长沙606[redacted]号牌共享二轮电动自行车搭乘人李[redacted]（系向[redacted]长子，乘坐位置为向[redacted]后面，未佩戴头盔），男，2013年9月8日出生，汉族，小学在读，身份证号码：430121201309[redacted]，户籍所在地和现居住地址同上。

长沙606[redacted]号牌共享二轮电动自行车搭乘人李[redacted]系向

[redacted]次子，乘坐位置为向[redacted]前面，未佩戴头盔），男，2021年11月25日出生，汉族，学龄前儿童，身份证号码：430121202111[redacted]，户籍所在地和现居住地址同上。

（二）事故涉及单位概况

1.湖南[redacted]运输服务有限公司（以下简称为[redacted]公司），成立于2019年4月24日，注册资本为叁佰万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为湖南省长沙县黄兴镇干杉社区山口冲组440号，法定代表人[redacted]。统一社会信用代码：91430105MA4Q[redacted]。经营范围为普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（罐式容器）；道路货物运输代理；普通货运咨询服务；五金产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司现有罐式水泥搅拌车31辆。道路交通经营许可证有效期至2027年8月17日。

2.[redacted]建设湖南有限公司长沙东分公司（以下简称为[redacted]长沙东分公司），成立于2022年3月1日，类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为湖南省长沙县黄兴镇干杉社区山口冲组1441号，法定代表人[redacted]。统一社会信用代码：91430121MA7H[redacted]。经营范围为一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.[redacted]建设集团有限公司长沙分公司（以下简称为[redacted]建设长沙分公司），成立于2022年9月8日，类型为有限责任

公司（自然人投资或控股），注册地址为湖南省长沙县星沙街道星沙大道325号长沙碧桂园天玺湾2栋-101室，法定代表人为[redacted]。统一社会信用代码：91430121MAC0[redacted]。经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.长沙市[redacted]置业有限公司（以下简称为[redacted]置业公司），成立于2021年7月20日，注册资本为贰仟万元，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为湖南省长沙县星沙街道凉塘路社区星沙四区43栋兴隆路综合体3楼3-15，法定代表人[redacted]。统一社会信用代码为91430121MA7AUEMR10。经营范围为房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.湖南[redacted]经营有限公司（以下简称为[redacted]公司），成立于2019年12月11日，注册资本为伍佰万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为湖南省长沙县星沙街道开元东路222号深业睿城一期C02栋102号，法定代表人[redacted]。统一社会信用代码为91430121MA4[redacted]。经营范围为电动车、物联网智能产品、动力蓄电池及其系统、电子产品及配件的销售：摩托车及配件零售：汽车配件的零售：网络技术、电子产品、电动车研发：计算机网络平台的开发及建设：自行车出租服务、存放服务：电动车租赁：二手车经营：代驾服务：新能源汽车充电服务：出售、出租电动终端设备、IP电话设备、互

联网设备及配件，并提供售后服务：电动车、助动自行车、电动工具的维修：互联网信息技术咨询：经营增值电信业务：移动电信业务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）事故相关情况

1.[redacted]公司与[redacted]长沙东分公司于2022年签订《混凝土运输分包合同》，合同期限：2022年12月16日至2025年9月15日，分包合同中明确了乙方（[redacted]）责任，第6、7、10项中注明“乙方应遵守国家有关的法律、法规、法令、安全行车，因违法、违纪、违章、交通事故所造成的民事、刑事、法律纠纷等相关责任，由乙方负责”；在已签订运输合同框架范围内签订《安全环保协议》，在甲方（[redacted]长沙东分公司）的权利、义务中第8条注明“如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方全部承担”，在乙方（[redacted]）的权利、义务第3、5条中注明“对所聘用车队人员进行安全生产三级教育”“乙方需遵守安全生产规程”，在安全、环保要求第5条中注明“乙方在运输过程中应遵守国家、地方有关运输的规章制度和甲方相关企业制度，并自行承担安全风险”，在安全、环保特别约定第1、2条中注明“协议有效期间乙方作业人员工作过程中发生安全事故、环保事故由乙方负责，与甲方无关；乙方车辆运输作业、泵送作业等过程中应遵守相关安全生产规定，做好一切安全防护措施，确保

安全作业，在此期间发生的一切安全事故与甲方无关”。

2.[redacted]长沙分公司与[redacted]长沙东分公司于2022年10月9日签订《商品混凝土采购合同》，合同期限：2022年9月—2025年4月，在安全生产协议甲方（[redacted]长沙分公司）的安全责任、权利和义务第1条中注明“甲方在现场履行管理、监督职责，认真履行第一条共同约定的内容，对乙方在进入总包施工现场的施工安全进行统一管理、指导、检查”，乙方的安全责任、权利和义务第5条注明“乙方自备的搅拌运输车、车泵等设备及工具满足国家相关法律法规对环保、安全相关要求，按规定取证并办理设备相关保险；设施设备的相关环保性能良好、各安全装置齐全灵敏有效”，甲乙双方在已签订采购合同框架范围内签订了安全生产协议，明确双方安全生产责任，协议期间附属主合同。

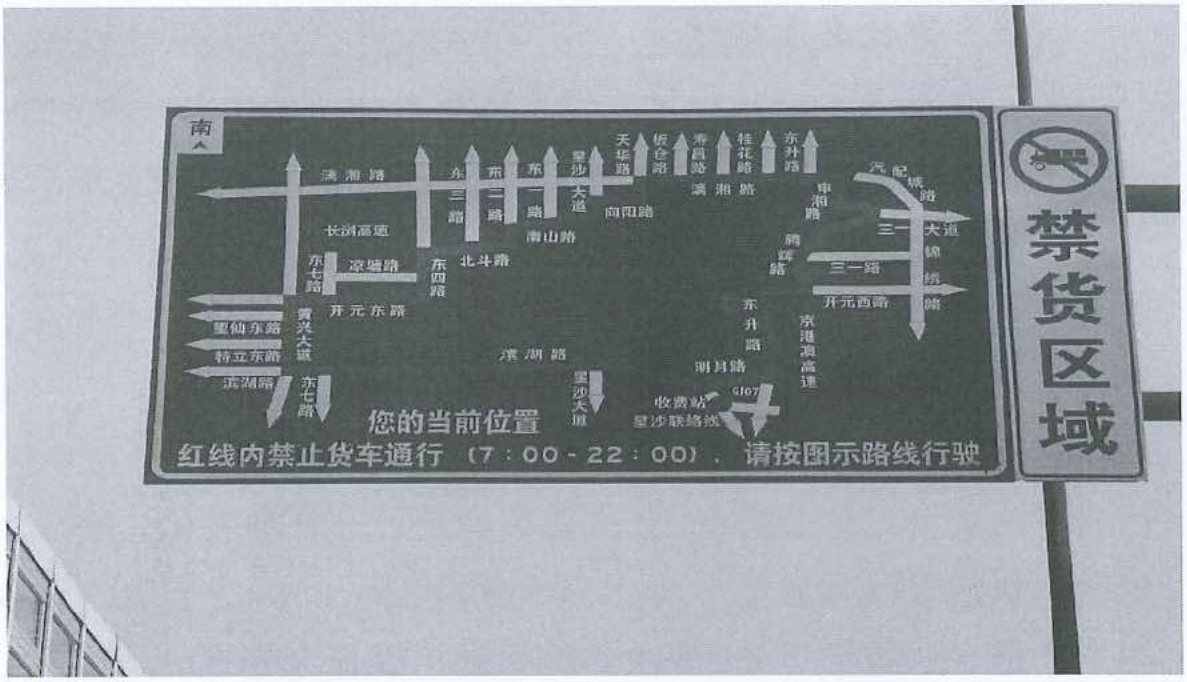
3.[redacted]置业公司与[redacted]建设集团有限公司于2022年10月14日签订《湖南省建设工程施工合同》，合同期限：2022年9月5日—2025年3月30日，在华中[redacted]承包商安全合同的2.4承包人的义务中（3）项注明“按规定组织好安全检查，发现作业过程中安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并及时报告发包人”。

4.施工地块为[redacted]置业2021年5月14日依法取得的2号地块，位于长沙县星沙街道滨湖东路与东四路交汇处，属于未开发地块。[redacted]置业将该地块内部部分区域划出作为项目部办公场地，

并设立道闸独立管理，其余区域交由[redacted]长沙分公司等三家公司使用，[redacted]长沙分公司将该地块的东南区域辟为该公司生活区，占地面积约800㎡，板房区面积130㎡（充电棚50㎡、食堂80㎡），硬化面积160㎡。2号地块在[redacted]置业拿地前已建成社会停车场，道路已开口，获取地块后至今沿用该道路开口，未改变原有城市道路界面和地块面貌，相关道路界面均保留完整。

（四）货运车辆限行情况

长沙县道路交通安全委员会于2021年10月1日发布《关于加强全县城区货运车辆安全生产管理的通告》，将滨湖路的明月路口至黄兴大道路口路段列入早（7:00-9:00）晚（17:00-19:00）交通高峰时段货车（含已办理一般通行证货运车辆）禁行区域。其中对混凝土水泥搅拌车运营时间、运营路线进行明确规定："1.运营时间：混凝土水泥搅拌车在早高峰（7:00-9:00）晚高峰（17:00-19:00）阶段不得驶入长沙县货车禁行区域，禁行区域为：东至黄兴大道，南至机场高速，北至滨湖路与长沙市城区合围区域，不含边界道路。2.运营线路：混凝土水泥搅拌车必须严格按照审批线路行驶。线路审批应尽量避开学校、医院、大型商业综合体和成片的住宅小区。"



（图 1）禁行区域标识



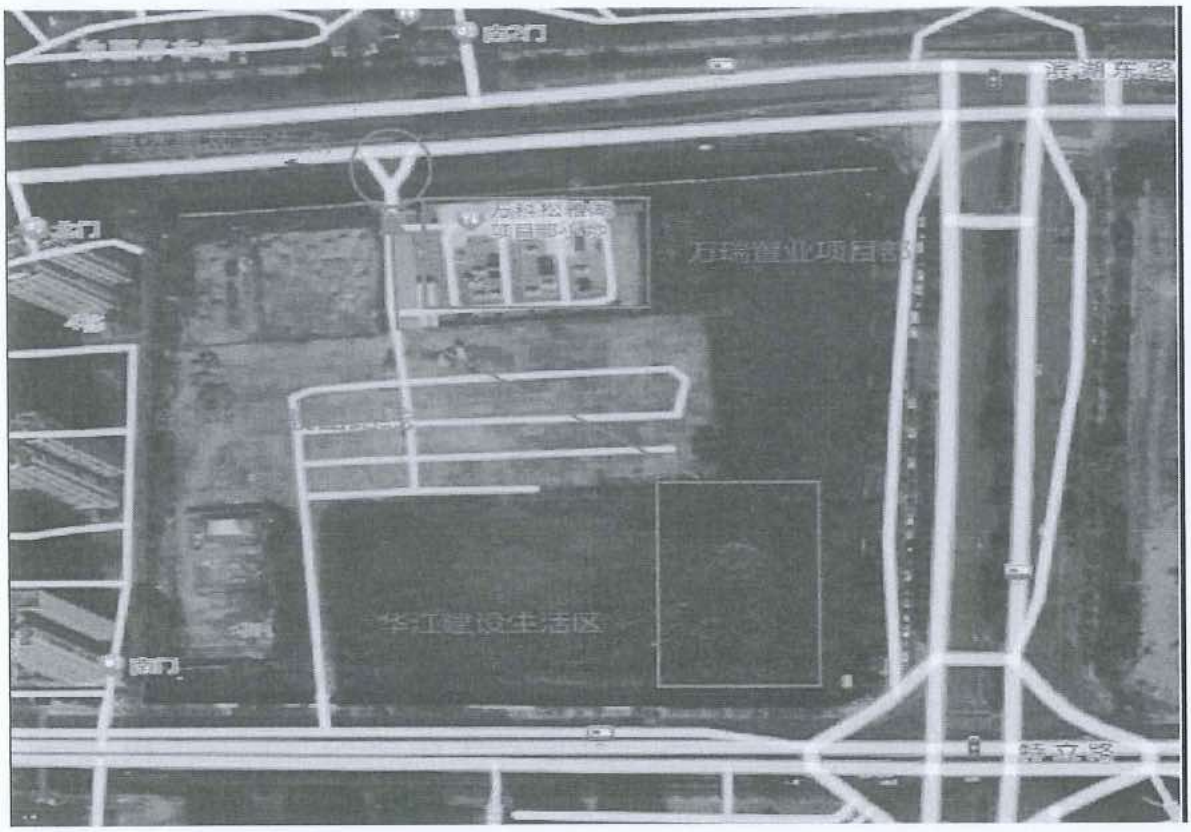
（图 2）禁行区域标识

（五）事故发生经过

[redacted]长沙分公司为方便[redacted]置业公司的万科松湖天地项目4号地块进行商业综合体的建设施工，计划从2024年7月开始将原位于东六路的D地块生活区搬迁至东三路与东四路之间的2号地块，8月开始生活区停车坪地坪的平整和硬化作业，便利员工生活住宿。

2024年8月6日14时30分，[redacted]长沙分公司向[redacted]长沙东分公司要18方混凝土进行平整和硬化，随后[redacted]长沙东分公司向[redacted]公司下达了18方混凝土运输到2号地块的需求计划。[redacted]公司随后调度车辆进行运送混凝土。16时24分，唐[redacted]驾驶湘AN1[redacted]号牌重型特殊结构货车进入到2号地块，18时左右浇筑完毕，18时18分行驶至出场门闸处被抬杆挡住，门闸为自动无人值守岗，唐[redacted]发现门闸无法开启后随即将情况反馈给[redacted]长沙分公司生活区施工负责人孙[redacted]，孙[redacted]安排泥工班班长王[redacted]前去确认，后王[redacted]发现无法识别车牌后手动开启闸道放行。

18时24分，唐[redacted]驾驶车辆从闸道出来，准备右转弯上滨湖路，遭遇向[redacted]驾驶长沙606[redacted]号牌的二轮电动自行车（搭乘李[redacted]、李[redacted]）在沿滨湖路非机动车道由西往东行驶至该路段，因唐[redacted]驾驶机动车进出道路未让行、违反禁令标志指示、忽视行车安全，向[redacted]驾驶二轮电动自行车违规载人，致使两车相撞，造成李[redacted]、李[redacted]2人受伤后经抢救无效死亡，向[redacted]受伤，车辆受损的道路交通事故。



（图 3）事故地点俯视图

（六）事故现场勘验情况

详见附件一

（七）检验鉴定基本情况

1.事故车辆安全技术状况和车辆速度检验鉴定：

湖南省天杰司法鉴定所出具的湘天杰司鉴[2024]痕（交）鉴字第 290 号司法鉴定意见书证实：湘 AN[redacted]号牌重型特殊结构货车的转向系、制动系受检部件经检验未发现异常，第三轴及第四轴左、右轮胎胎面花纹不一致，行驶系轮胎不符合国家标准要求；

湖南省天杰司法鉴定所出具的湘天杰司鉴[2024]痕（交）鉴

字第293号司法鉴定意见书证实：除此次事故造成的损伤外，长沙606[redacted]电驱动二轮车（电机号尾数：04715）的制动系、行驶系轮胎受检部件经静态检验未发现异常，转向系部件因此次事故受损已不具备分析条件；

湖南省天杰司法鉴定所出具的湘天杰司鉴[2024]痕（交）鉴字第288号司法鉴定意见书证实：湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车事发时的瞬间车速约为10.3km/h，不具备对长沙606[redacted]电驱动二轮车（电机号尾数：04715）事发时的车速进行准确计算的客观条件。

2.车辆痕迹检验鉴定：

湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车左前侧（前保险杠左侧）与长沙606[redacted]电驱动二轮车（电机号尾数：04715）右侧车身（右车把把套）发生过碰撞可以成立；湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车底部与左倒地状态下的长沙606[redacted]电驱动二轮车（电机号尾数：04715）发生过碰撞可以成立；湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车左前侧与骑行人及李煜晨发生过碰撞可以成立；湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车第一轴左侧轮胎与李[redacted]发生过碰撞、碾压可以成立，湘AN[redacted]号牌重型特殊结构货车左后部轮胎与李[redacted]发生过碰撞、碾压可以成立。

3.尸体检验鉴定：

湖南鉴证司法鉴定中心出具的湘鉴证司鉴中心[2024]病鉴字第186号司法鉴定意见书证实：被鉴定人李[redacted]符合交通事故致胸腔脏器损伤死亡；

湖南鉴证司法鉴定中心出具的湘鉴证司鉴中心[2024]病鉴

字第187号司法鉴定意见书证实：被鉴定人李[redacted]符合交通事故致颅脑及胸腔脏器损伤死亡。

4.乙醇含量检验：

长沙市公安局物证鉴定所出具的长公物鉴（理化）字〔2024〕3872号血醇检验证实：经检验，唐[redacted]血液中未检出乙醇。

（八）交通事故责任认定情况

根据长沙县公安局交警大队《道路交通事故认定书》（第430121120240000243号）认定：唐[redacted]应承担此次交通事故的主要责任，向[redacted]应承担此次交通事故的次要责任，李[redacted]、李[redacted]在此次交通事故中无责任。

（九）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成2人死亡、1人受伤，死者：李[redacted]、李[redacted]；伤者：向[redacted]。直接经济损失265万元。

（十）当日天气情况

2024年8月6日，全县晴天间多云，平均气温32℃，日照时数12.3h。

（十一）道路情况

事故路段滨湖路位于长沙县星沙街道，为一般城市道路，道路呈东西走向，事故路段限速50公里/小时，道路单向三条机动车道、一条非机动车道，机动车车道每股宽为350cm，非机动车道宽 380cm，道路中心为绿化隔离带，非机动车道与机动车道中间为绿化隔离带，工地出口宽 620cm，沥青路面、路面干燥。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月6日19时15分，长沙县公安局交警大队报告长沙县应急局指挥中心：18时24分许，在滨湖路松雅国际友谊林旁发生一起水泥搅拌车（湘AN[redacted]）与电动车（长沙606[redacted]，乘坐3人）相撞的道路交通事故，事故造成3人受伤，伤者中两名儿童伤势较重。目前王坚副县长正在现场指挥处置，伤者目前在长沙市八医院救治，事故正在进一步处置中，暂无不稳定因素。

19时30分，上报市应急指挥中心初报信息。

20时31分，上报市应急指挥中心续报信息：长沙县星沙街道发生一起二死一轻伤的道路交通事故2024年8月6日18时24分许，长沙县滨湖路东四路往西100米处，唐[redacted]（男，53岁，广西壮族自治区桂林市人）驾驶湘AN[redacted]大型汽车（重型结构货车）由万科松湖天地南往北进出道路，遇向[redacted]（女，36岁，长沙县开慧镇人）驾驶共享电动自行车（长沙606[redacted]），搭乘李[redacted]（向[redacted]之子，男，11岁，长沙县开慧镇人，[redacted]小学学生）、李[redacted]（向[redacted]之子，男，3岁，长沙县开慧镇人，学龄前儿童）由西往东行驶至该路段，因唐[redacted]进出道路未让行致使二车相撞，李[redacted]、李[redacted]经长沙市第八医院救治无效于19时55分死亡，向[redacted]轻伤（盆骨轻微骨折）的道路交通事故。

（二）事故现场应急处置情况

18时24分，唐[redacted]发现自己撞到人后拨打120急救电话和122交通报警电话。18时31分、18时40分，交警警车和急救车分别赶到事故现场。19时00分，副县长、县公安局局长王坚率相关部门负责人到现场指挥处置救援，各部门对现场封控后，急救人员在现场对向[redacted]、李[redacted]、李[redacted]进行抢救，李[redacted]、李

[redacted]因伤势过重抢救无效确认死亡，向[redacted]受伤意识清醒。随即，急救人员将李[redacted]、李[redacted]的遗体送往长沙市第八医院存放，将向[redacted]送往长沙市第八医院进行治疗。

（三）善后情况

9月13日和11月14日，星沙街道办事处和星沙司法所组织死者家属分别与[redacted]公司、[redacted]长沙东分公司负责人和[redacted]长沙分公司、[redacted]置业公司负责人进行调解，家属与各公司之间达成调解协议，协议约定的所有要求已经履行完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，交警、急救等部门立刻赶往事故现场相互配合，开展现场处置和抢救。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当，事故应急处置到位，处置过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因

（一）事故直接原因

1.唐[redacted]安全意识淡薄，在驾驶机件不符合技术标准的车辆的情况下，违反禁令标志标识，在进出非机动车道时未对正常行驶的非机动车让行，该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]、第二十二条第一款[②]、第三十八条[③]、《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第二十四条

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[4]等规定。

2. 向[redacted]安全意识淡薄，驾驶非机动车违规载人，该行为违反了《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第三十三条第一款第八项[5]的规定。

（二）事故间接原因

[redacted]公司安全培训工作流于形式，员工安全意识淡薄，未有效督促员工遵守安全生产规章制度和安全操作规程，对唐[redacted]驾驶车辆在禁行时间段闯禁行为未有效制止。

四、相关企业存在的安全管理问题

（一）[redacted]公司

1. 安全生产主体责任落实不力，未严格落实全员安全生产责任制，未明确体现驾驶员高峰期禁行要求和考核标准，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[6]的规定。

2. 未严格按照要求开展从业人员安全教育和培训工作，未针对性将闯禁危害等内容纳入培训，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]的规定。

---

[4]《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第二十四条：车辆进出道路，应当减速或者停车瞭望，让在道路内正常行驶的车辆、行人优先通行。在允许机动车进出非机动车道、人行道的路段，机动车进出时不得妨碍非机动车、行人正常通行。

[5]《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第三十三条第一款第八项：自行车、电动自行车可以搭乘一名十二岁以下未成年人，搭乘六岁以下未成年人应当使用安全座椅。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3. 安全生产责任制落实不到位，员工安全意识淡薄，未有效督促员工遵守安全生产规章制度和安全操作规程，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[8]的规定。

4. 未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，对车辆安全检查不到位，未及时发现车辆驾驶机件不符合技术标准的生产安全事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]和《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款[10]的规定。

（二）[redacted]长沙分公司

未对进入施工现场的外来（供货）车辆进行有效管理，未严格落实禁行期间的车辆管控行为。

（三）[redacted]长沙东分公司

对分包单位隐患排查工作督促不到位的问题，未严格落实分包单位禁行期间的车辆管控行为。

（四）[redacted]置业公司

未定期做好隐患排查工作，对分包单位隐患排查工作督促不到位的问题。

（五）[redacted]公司

该公司通过电动单车结构、用户端程序和日常宣传劝导等方

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

面防止违规载人。车辆结构上将电动单车坐垫缩短接触面长度，车辆后扶手增加扶手高度、向内倾斜，车身明显位置印刷“仅限一人骑行”的安全标语；用户端程序首页有防止载人、戴安全头盔等提示标语，使用车辆需通过人脸识别确认、头盔佩戴等流程才可通电骑行；公司运维人员以及志愿者上路对违法载人行为进行劝导和宣教，发现用户有违规载人等违反交通安全规定的会进行骑行资格限制处理并短信告知（2024 年 1 月至 7 月，共限制违规用户 378 人）。

[redacted]公司已履行相关责任与告知义务，事故的发生与该公司的安全管理没有因果关系，不负有责任。

五、属地政府及有关部门监管履职情况

（一）县交通运输局履职情况

负责全县道路货物运输行业规划、管理和职责范围内的安全监督管理。2024 年 1-7 月，全市货运企业车辆平均违法次数排名中，[redacted]公司 5 次排入前 50 名。虽然，县交通局联合执法、交警等部门对该公司集中警示约谈 2 次，但是落实牵头治理货运企业不力，督促货运企业整改问题隐患效果不佳。

（二）县住建局履职情况

负责全县房地产开发企业、建筑业企业等职责范围内的安全生产监督管理。2024 年以来，县住建局质安监站对该项目多次进行安全检查并提出整改。但是，未严格监督检查对建筑施工场地内的车辆安全管理和生活区建设施工安全管理。

（三）县公安局交警大队履职情况

负责维护全县交通秩序，依法制止和处罚交通违章和预防和依法处理交通事故，打击各类交通肇事犯罪。2024年以来，加大路面秩序管控和执法力度，多次联合交通、住建对货运企业进行约谈和检查。但是，路面秩序管控、交通安全教育存在薄弱环节，对施工工地进出口的交通安全隐患辨识不到位，对货车闯禁等交通违法行为管控不到位。

（四）星沙街道办事处履职情况

负责全街道的安全生产和道路交通管理工作。2024年以来多次部署安全生产、道路交通安全工作，组织人员开展日常交通安全劝导。但是，日常交通安全宣传不到位，辖区群众交通安全意识淡薄，对辖区交通安全隐患辨识不到位，道路交通管理工作中存在疏漏。

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）事故责任单位的处理建议

[redacted]公司，安全生产主体责任落实不力，未严格落实全员安全生产责任制，未明确体现驾驶员高峰期禁行要求和考核标准；未严格按照要求开展从业人员安全教育和培训工作，未针对性将闯禁危害等内容纳入培训；安全生产责任制落实不到位，员工安全意识淡薄，未有效督促员工遵守安全生产规章制度和安全操作规程；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，对车辆安全检查不到位，未及时发现车辆驾驶机件不符合技术标准的生产安全事故隐患，是此次事故的责任单位，建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）

项[11]相关规定给予行政处罚。

（二）相关涉及单位的处理建议

1.[redacted]长沙分公司，未对进入施工现场的外来（供货）车辆进行有效管理，建议由行业主管部门进行警示约谈。

2.[redacted]建设长沙东分公司对分包单位隐患排查工作督促不到位，建议由行业主管部门进行警示约谈。

3.[redacted]置业公司对分包单位隐患排查工作督促不到位，建议由行业主管部门进行警示约谈。

（三）事故责任人员的处理建议

1.唐[redacted]，安全意识淡薄，驾驶机件不符合技术标准的车辆上道路行驶，违反禁令标志标识，在进出非机动车道时未对正常行驶的非机动车让行，直接导致事故发生。其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[12]规定的交通肇事罪，对此次事故负主要责任；2024年8月7日长沙县公安局对唐[redacted]涉嫌交通肇事案立案侦查，2024年8月19日经长沙县人民检察院批准对唐[redacted]执行逮捕，现该案已移送长沙县人民检察院审查起诉。

2.向[redacted]，安全意识淡薄，驾驶非机动车违规载人。其行为违反了《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第三十三条第一款第八项，对此次事故负有次要责任；建议由长沙

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

县公安局交警大队依据《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第四十八条[13]规定给予行政处罚。

3. 徐[redacted]，[redacted]公司法定代表人，负责公司全面工作。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[14]规定给予行政处罚。

（四）相关人员的处理建议

1. 彭[redacted]，[redacted]公司安全员，负责公司安全管理工作。在公司驾驶员唐[redacted]出车前，对其进行了安全提示，并通过监控平台，电话通知提醒，但是未完全消除事故隐患。由[redacted]公司依据企业内部规章制度予以处理。

2. 孙[redacted]，[redacted]长沙分公司生活区施工负责人，负责项目安全管理工作，未对进入施工现场的外来（供货）车辆进行有效管理，在禁行期间指挥员工开启闸道放行。由[redacted]长沙分公司依据企业内部规章制度予以处理。

3. 石[redacted]，[redacted]长沙分公司项目安全员，负责项目安全管理工作。未对进入施工现场的外来（供货）车辆进行有效管理。由[redacted]长沙分公司依据企业内部规章制度予以处理。

4. 李[redacted]，[redacted]湖南有限公司长沙东分公司安全员，负责公司安全管理工作。对分包单位隐患排查工作开展监管不力。

---

[14]《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》办法第四十八条：行人、乘车人违反法律、法规关于道路通行规定的，视情节处十元以上二十元以下罚款。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

由[redacted]长沙东分公司依据企业内部规章制度予以处理。

5.曾[redacted]，[redacted]置业公司安全员，负责公司安全管理工作。对分包单位隐患排查工作开展监管不力。由[redacted]置业公司依据企业内部规章制度予以处理。

（五）其他处理建议

长沙县交通运输局对督促混凝土运输企业整改问题隐患不到位，建议责成其向长沙县人民政府作书面检查。

长沙县住建局对建筑施工场地内的车辆安全监管不到位，建议责成其向长沙县人民政府作书面检查。

长沙县公安局交警大队对道路交通事故预防工作不到位，建议责成其向长沙县人民政府作书面检查。

星沙街道办事处对辖区道路交通安全教育宣传不到位，建议责成其向长沙县人民政府作书面检查。

七、事故防范和整改措施

（一）进一步落实企业安全主体责任

道路运输企业要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任；加强对驾驶员安全教育和培训，针对性地开展应急处置知识培训，定期开展安全继续教育，重点加强复杂道路驾驶常识，严禁未经岗前培训考核合格的驾驶员上岗作业；加强车辆动态监控，实时分析、处理车辆行驶动态信息，严禁超速行驶、闯禁等违法行为；加强源头管理，提升道路运输企业主要负责人和安全管理人员的管理能力水平，定期组织对车辆安全技术性能及安全设备设施进行隐患排查。建设及施工企业要落实

本单位安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和操作规程，明确各级、各部门、各岗位安全生产责任，规范现场管理，落实企业安全生产教育和培训；建立双重预防机制，完善企业危险源辨识且采取相应的管控措施，强化从业人员的安全意识，加强对作业现场、环境的隐患排查，消除各类事故隐患；加强委外单位管理，对交叉作业区域的安全生产工作做好统一协调、管理，开展反“三违”行动，严防类似事故的再发生。

（二）进一步强化运输企业日常监管

交通运输部门要严格按照各自职责及相关规定，切实做好源头治理的相关工作压实相关企业安全生产主体责任，认真开展安全检查和隐患排查治理工作，严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，督促企业加强运输车辆驾驶员的安全教育和培训，对存在重大安全隐患或不具备安全生产条件的企业，要责令其停业整顿。住建部门要督促相关企业严格协调、管理其本身运输车队或运输承包单位的车辆规范化管理体系，加强三违管理，减少各类事故隐患。

（三）进一步加强路面秩序有效管控

公安交警部门要协同有关部门加强对辖区道路交通安全形势的研判，加大对隐患突出点和违法多发点的勤务管理，提高重要节点、重点时段、重点路段“见警率”，切实加强对重型运输车辆闯禁、三超一疲劳等严重交通违法行为的查处力度，有效防范道路交通事故的发生。

（四）进一步深化交通安全宣传教育

属地党委政府要协同有关部门，围绕群众出行规律和特点，各类交通参与者安全出行要点，组织有针对性地开展交通安全宣传活动，营造浓厚的宣传氛围；加强新闻媒体宣传，制作以“一盔一带”等主题的交通安全宣传公益广告和典型交通事故案例，多渠道开展宣传教育，引导交通参与者进一步认识交通陋习的危害，提升文明交通意识。

附件：1. 道路交通事故 现场勘查笔录

2. 司法鉴定意见书

3.《道路交通事故认定书》（第 430121120240000243 号）

4. 长沙县星沙街道“8·6”一般道路交通事故调查组成员名单

5. 长沙县星沙街道“8·6”一般道路交通事故伤亡人员名单

6. 长沙县星沙街道“8·6”一般道路交通事故直接经济损失统计表

长沙县星沙街道“8·6”一般
道路交通事故调查组
（长沙县应急管理局代章）
2025 年 4 月 10 日